

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر أكتوبر سنة ٢٠١١ م الموافق للثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ١٤٣٢ هـ .
برئاسة السيد / سالم محمد سالم الكواري ، رئيس المحكمة .
وحضور السادة القضاة : محمد أسامة عباس عبد الجواد ، وعباس الشيخ منصور الستري ، وسلمان عيسى سيادي ، و د.ضحى إبراهيم الزيانى، و د.محمد المشهداني، ونوفل عبدالسلام غربال، أعضاء المحكمة .
وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر، أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي :

في الدعوى المُقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/٠٨/٣) لسنة (٦) قضائية .

المقامة من :

محمد أحمد البنكي بصفته ، رئيس تحرير جريدة الوطن ، وكيله المحاميان محمد السيد يوسف ويوسف عيسى الهاشمي .

ضد

- ١- صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء (بصفته) ويمثله جهاز قضايا الدولة .
- ٢- النيابة العامة .
- ٣- زينب غلوم العسكري .

الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أبريل سنة ٢٠٠٨ أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (٧٤) من المرسوم بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ، ونص المادة (٩٣) من المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون العقوبات ، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت دائرة الشئون القانونية (جهاز قضايا الدولة حالياً) مذكرة طلبت فيها الحكم ،

أولاً : برفض الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (٧٤) من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ، **وثانياً :** بعدم قبول الطعن على نص المادة (٩٣) من قانون العقوبات ، **وثالثاً :** بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بمخالفة النصين الطعنين لنص المادتين (٧٠) و(١٠٤) من الدستور ، وإلزام المدعي بمصروفات الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة . ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها لجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

تتحصل وقائع الدعوى - على ما يبين من صحيفتها وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة اتهمت المدعي بصفته رئيس تحرير جريدة الوطن وآخر بصفته محرراً بذات الجريدة ، بأنهما نشرتا في عمود ((أسود وأبيض)) مقالاً تضمن اعتداء على المدعى عليها الثالثة بالقذف والسب عن طريق النشر ، وطلبت عقابهما بالمواد (٢١/٧٦) و (٢١/٩٢) و (٩٣) و (٣٦٥) من قانون العقوبات ، والمواد (١٠/١١ و ١٤) و (٦٩/ب) و (١/٧٤) و (٣١/٧٥) و (٨٢) من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ، وإحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية بموجب الدعوى الجنائية رقم (٧٠٧) لسنة ٢٠٠٨ . وبجلسة ٢٦/٣/٢٠٠٨ قدم الحاضر عن المدعي مذكرة دفع فيها بعدم دستورية نص المادة (٧٤) من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ، ونص المادة (٩٣) من قانون العقوبات ، لمخالفتها للمواد (٢٠/أ،ب،ج) و (٧٠) و (١٠٤) من الدستور .

وبذات الجلسة قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وقررت تأجيل الدعوى لجلسة ٢١/٥/٢٠٠٨ لتمكينه من تقديم ما يُفيد تقديم الطعن أمام المحكمة الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .

وتنص المادة (٧٤) من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر على أنه : ((مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لكاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير ، يعاقب رئيس التحرير عما ينشر في الصحيفة ولو تعددت أقسامها وكان لكل منها محرر مسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر ، وتكون الصحيفة مسئولة بالتضام مع محرريها عن التعويضات المحكوم بها للغير من جراء النشر فيها)) .

وتنص المادة (٩٣) من قانون العقوبات على أنه : ((مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير ، يعاقب رئيس

تحرير الصحيفة أو المُحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر ، إذا لم يكن ثمة رئيس للتحرير ، بصفته فاعلاً للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته ، ومع ذلك فلا مسئولية عليه إذا قام في أثناء التحقيق الابتدائي بإثبات أن النشر حصل بدون علمه وقدم كل ما لديه من المعلومات أو الأوراق للمساعدة على معرفة الناشر الفعلي أو بالإرشاد عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لديه من المعلومات أو الأوراق لإثبات مسئوليته أو بإثبات أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لفقد وظيفته في الصحيفة أو لضرر جسيم آخر) .

وحيث إن الثابت بمحضر الجلسة أن المدعي قد انتقل إلى رحمة الله تعالى ، وكانت الدعوى لم تنتهياً بعد للحكم في موضوعها ، فإنه يتعين قانوناً الحكم بانقطاع سير الخصومة ، عملاً بحكم المادة (٣٣) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية ، والمادة (١٦٥) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة .

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة